부동산 세법	매일학습문제	이 혁 교수	3~4월 과정 3주차 26.03.21
박문각 평택학원		☎ 031) 691 - 1972	

1. 「지방세법」상 취득세 비과세에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 국가 또는 지방자치단체, 지방자치단체조합, 외국정부 및 주한국제기구의 취득에 대해서는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 대한민국 정부기관의 취득에 대하여 과세하는 외국정부의 취득에 대해서는 취득세를 부과한다.

② 국가, 지방자치단체 또는 지방자치단체조합에 귀속 또는 기부채납(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조 제3호에 따른 방식으로 귀속되는 경우를 포함한다)을 조건으로 취득하는 부동산에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다.

③ 신탁(「신탁법」에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다.

④ 임시흥행장, 공사현장사무소 등(사치성 재산 포함) 임시건축물의 취득에 대하여는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 존속기간이 1년을 초과하는 경우에는 취득세를 부과한다.

⑤ 「주택법」에 따른 공동주택의 개수(「건축법」에 따른 대수선은 제외한다)로 인한 취득 중 개수로 인한 취득 당시 주택의 시가표준액이 9억원 이하의 주택과 관련된 개수로 인한 취득에 대해서는 취득세를 부과하지 아니한다.

2. 취득세의 과세표준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 부동산 등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상 취득가격으로 한다.

② 취득 물건에 대한 시가표준액이 1억원 이하인 부동산 등을 무상취득(상속은 제외한다)하는 경우 시가인정액과 시가표준액 중에서 납세자가 정하는 가액을 취득당시가액으로 한다.

③ 법인이 아닌 자가 토지의 지목을 사실상 변경한 경우로서 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 지목변경 후 시가표준액에서 지목변경 전 시가표준액을 뺀 금액를 취득당시가액으로 한다.

④ 취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다. 다만 연부로 취득하는 경우 취득세 과세표준은 연부금액으로 한다.

⑤ 부동산 등을 증여로 취득한 경우 시가표준액을 과세표준으로 한다.

3. 다음 중에서 부동산 취득에 관한 취득세의 세율로서 옳지 않은 것은?

① 매매에 의한 나대지의 취득 : 1,000분의 40

② 개인이 증여로 농지 취득 : 1,000분의 35

③ 개수로 인한 면적증가 : 1,000분의 20

④ 매매로 1주택을 취득(6억원) : 1,000분의 10

⑤ 토지의 지목변경에 따른 가액 증가 : 1,000분의 20

4. 「지방세법」상 부동산의 취득세 과세표준을 사실상의 취득가격으로 하는 경우 이에 포함될 수 있는 항목을 모두 고른 것은? (다만, 아래 항목은 법인이 개인으로부터 시가로 유상취득하기 위하여 취득시기 이전에 지급하였거나 지급하여야 할 것으로 가정함)

㉠ 취득대금을 일시급으로 지불하여 일정액을 할인받은 경우 그 할인액
㉡ 부동산의 건설자금에 충당한 차입금의 이자
㉢ 연불조건부 계약에 따른 이자상당액 및 연체료
㉣ 부가가치세

① ㉠ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢
④ ㉠, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

5. 다음은 표준세율에서 중과기준세율을 뺀 세율을 적용하는 것으로 옳지 않은 것은?

① 환매 등기를 병행하는 부동산의 매매로서 환매기간 내에 매도자가 환매한 경우의 그 매도자와 매수자의 취득
② 건축물의 이전으로 인한 취득(이전한 건축물의 가액이 종전 건축물의 가액을 초과하지 아니함)
③ 상속으로 인한 취득 중 법령으로 정하는 1가구 1주택 및 그 부속토지의 취득
④ 공유물 합유물의 분할로 인한 취득
⑤ 건축물 개수로 인하여 가액이 증가한 경우

정답 및 해설

1 : ④ - 사치성재산은 제외한다
2 : ⑤ - 증여로 취득한 경우 시가인정액을 과세표준으로 한다.
3 : ③ - 면적증가의 경우 원시취득으로 보아 1천분의 28의 세율을 적용한다.
4 : ③
5 : ⑤ - 개수로 인한 취득은 중과기준세율을 적용한다